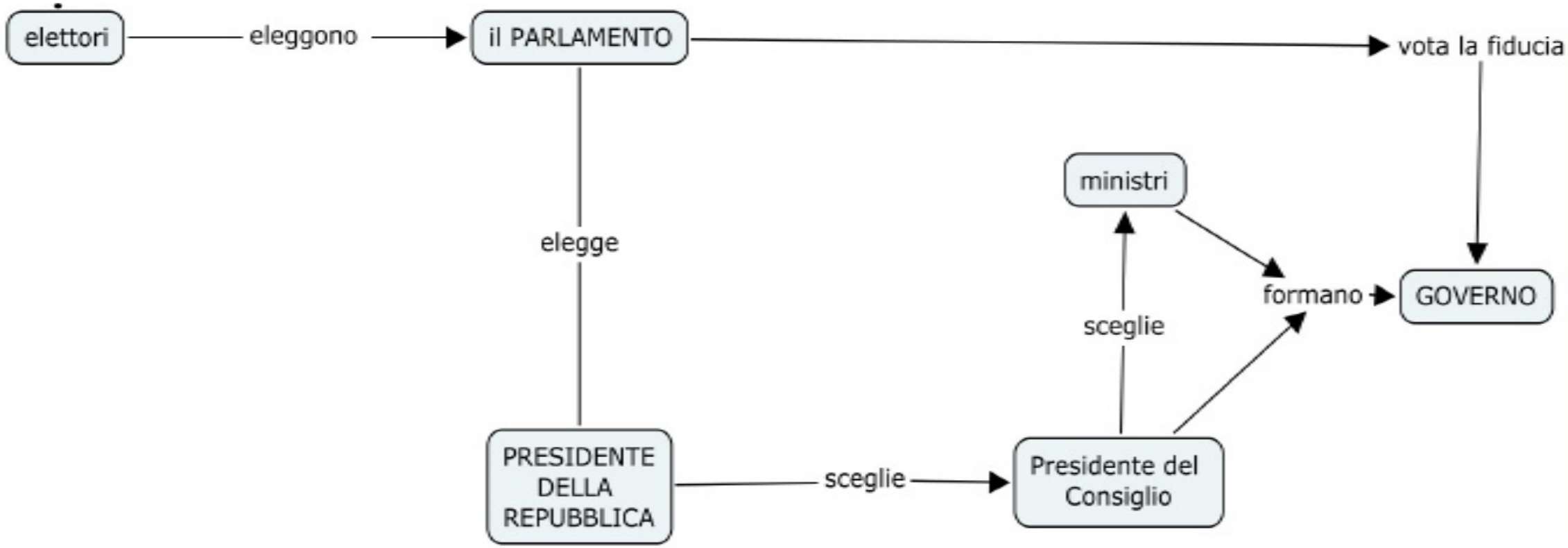
Il governo

Struttura e funzioni

REPUBBLICA PARLAMENTARE



ORGANO COMPLESSO

E’ un organo formato da più organi:

- Il Presidente del Consiglio
- singoli Ministri
- Il Consiglio dei Ministri

- Sede del Governo: **Palazzo Chigi**

ALTRI ORGANI

- vicepresidente o vicepresidenti del consiglio dei ministri
- sottosegretari di stato
- viceministri
- consiglio di gabinetto e comitati di ministri
- comitati interministeriali
- commissari straordinari

Presidente del Consiglio

- E’ nominato dal Presidente della Repubblica
- Non è un superiore gerarchico dei ministri
- Ha un ruolo di direzione e di collegamento
- Dirige la politica generale del Governo
- Mantiene l’unità di indirizzo politico
- Promuove l’attività dei Ministri

ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

- **- Dirige la politica generale del governo**
- **- Mantiene l’unità dell’indirizzo politico e amministrativo, promuove e coordina l’attività dei ministri:**
- **- indirizza ai ministri direttive politiche e amministrative**
- **- può sospendere l’adozione di atti da parte dei ministri e sottoporli al consiglio**
- **- concorda le dichiarazioni pubbliche che eccedono la responsabilità dei ministri**

Ministri

- **Nominati** dal Presidente della Repubblica **su proposta** del Presidente del Consiglio.
- Non devono necessariamente essere parlamentari, anche se normalmente lo sono.
- Hanno funzioni: Politiche: quando partecipano alle decisioni del Consiglio dei Ministri;
- Amministrative: quando partecipano alle decisioni del Consiglio dei Ministri

Ministri senza portafoglio

- Ministri che hanno compiti politici ma **non sono a capo di un Ministero**;
- I Ministri Senza Portafoglio partecipano alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri

Il consiglio dei ministri

- Stabilisce la politica generale del governo
- Delibera i disegni di legge
- Delibera i decreti legislativi, i decreti legge e i regolamenti governativi
- Delibera sulle questioni di politica estera

LA RESPONSABILITA' DEI MINISTRI

- **La responsabilità politica**: è collegata alla fiducia/sfiducia;
- **Responsabilità civile**: i Ministri sono tenuti al risarcimento danni eventualmente arrecati all'Erario, così come tutti i funzionari dello Stato
- **Responsabilità penale**: per i c.d. reati ministeriali il Ministro può essere posto in stato d'accusa dalle Camere e giudicato dalla Corte Costituzionale; per i reati comuni occorre l'autorizzazione a procedere della Camera di appartenenza, solo se il Ministro è deputato/senatore (il che non è obbligatorio) e se si tratta di ***reato ministeriale***

LE RESPONSABILITA' DEL GOVERNO

- responsabilità **politica** con il Parlamento (ciascuna delle due Camere: doppio rapporto fiduciario)
- responsabilità **politica diffusa**
- responsabilità **penale** nell'esercizio delle funzioni (reati ministeriali: art. 96 Cost.)

LA FUNZIONE ESECUTIVA *(dare esecuzione alle leggi emanate dal Parlamento.)*

- **«La funzione esecutiva si chiama così perché consiste nel porre in essere attività concrete ed effettive in attuazione di scelte più generali e di indirizzo. Potere esecutivo vuole dire anche amministrazione. Amministrare significa tradurre continuativamente in decisioni puntuali e aventi ben individuati destinatari le scelte del legislatore»**
- **Governo come potere esecutivo**
- **Governo come vertice dell'amministrazione**

Funzione normativa

- Il Governo ha un ruolo importante anche per l'emanazione di nuove norme giuridiche:
  - Ha il potere di presentare alle Camere dei nuovi **disegni di legge.**
  - Può essere delegato dal Parlamento ad emanare **decreti legislativi.**
  - Nei casi di necessità e urgenza emana i **decreti legge.**
  - Emana **i regolamenti** utili alla specificazione delle leggi

Decreti legislativi

- ***Atti normativi prodotti dal Governo su incarico del Parlamento.***
- ***Nella legge delega sono indicati: oggetto, tempi, principi e criteri direttivi della delega stessa.***
- ***Sulla base della delega il governo emana il decreto che viene pubblicato sulla G.U.***
- ***(Codici e Testi unici)***

Decreti legge

- **Atti normativi prodotti dal Governo, di propria iniziativa, in casi di necessità ed urgenza.**
- **Entrano in vigore il giorno stesso o successivo alla pubblicazione sulla G.U.**
- **Devono essere convertiti in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti decadono e cessano di produrre effetti fin dall'inizio**

Formazione di un nuovo Governo

- Si deve formare un nuovo Governo dopo:
  - le elezioni politiche del Parlamento
    - Dopo una crisi di Governo.

FORMAZIONE DEL GOVERNO
Art. 92 Cost

«Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri»

- **Consultazioni del presidente della Repubblica**
    - **conferimento dell’incarico**
        - **Presentazione della lista dei ministri**
        - **Giuramento e firma dei decreti di nomina**
    - **nomina dei sottosegretari di stato**
- **presentazione alle Camere per la fiducia**

Fasi per la formazione del nuovo Governo

- Le consultazioni
- Il conferimento dell'incarico
- Attività dell'incaricato
- La nomina del nuovo Presidente del Consiglio
- La nomina dei Ministri
- Il giuramento
- La fiducia

1. le consultazioni

- **Il Presidente della Repubblica si consulta per individuare la persona in grado di ottenere la fiducia della maggioranza parlamentare.**
- **Vengono consultati soggetti di particolare rilievo politico: Presidenti delle Camere, Presidenti dei gruppi parlamentari, *Leaders* politici, personalità istituzionali.**

2. Il conferimento dell'incarico

- Il Presidente della Repubblica affida l'incarico alla persona che ritiene in grado di formare il nuovo Governo.
- L'incaricato "accetta con riserva" e svolge a sua volta delle consultazioni.

Mandato esplorativo

- In casi di particolare difficoltà, dovuta alla mancanza di una chiara maggioranza politica, il Presidente della Repubblica potrebbe affidare ad una personalità politica di rilievo (ad es. uno dei Presidenti delle Camere) un **mandato esplorativo**, col compito di verificare attraverso consultazioni più ristrette gli orientamenti delle forze politiche.
- Preincarico
- Diversamente, si parla di ***preincarico*** qualora il Presidente della Repubblica affidi il compito di svolgere ulteriori consultazioni alla personalità politica che con ogni probabilità riceverà l'incarico di Presidente del Consiglio

Incarico

Al termine delle consultazioni il Presidente della Repubblica procede al conferimento dell'incarico di Presidente dei Consiglio dei ministri.

L'incaricato accetta con riserva che verrà sciolta al momento dei giuramento e procede ad ulteriori consultazioni di carattere informale volte a definire nei dettagli il programma politico e la composizione dei futuro Governo.

3. Attività dell'incaricato

- Dopo le sue consultazioni l'incaricato può:
- Sciogliere la riserva, **accettare l'incarico** e presentare al Presidente della Repubblica la lista dei ministri;
- **Rinunciare** all'incarico.

4.Nomina

- Sciolta la riserva, **il Presidente della Repubblica nomina**:
  - il **Presidente** del Consiglio
  - i **ministri**, proposti dal Presidente del Consiglio.

IL GIURAMENTO

- In seguito alla nomina dei Presidente del Consiglio e dei ministri, il Governo è formato ma non ha ancora assunto le funzioni. Infatti, secondo l'art. 93 Cost.:
- ***Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.***
- Il giuramento costituisce, quindi, il momento nel quale il Governo entra in carica.

- Una volta prestato giuramento, l'art. 94, comma 2, Cost., prevede che:

Entro dieci giorni […] il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia.

- Il Governo presentandosi in Parlamento espone il proprio programma, nel quale vengono indicati gli obiettivi che esso intende realizzare. La fiducia che le Camere accordano al Governo si fonda sulla condivisione dei programma di governo che diviene, per tale via, indirizzo politico dello Stato al quale dovrà attenersi l'azione politica dei Governo e della relativa maggioranza parlamentare

GOVERNO IN ATTESA DI FIDUCIA

- **Il Governo che abbia prestato giuramento ma non abbia ancora ottenuto la fiducia parlamentare è sì un Governo in carica, ma dovrà limitare la sua azione al disbrigo delle questioni che per la loro rilevanza siano ritenute *indifferibili*, evitando di svolgere funzione dì indirizzo politico.**
- **In modo analogo, un Governo dimissionario dovrà limitarsi, in attesa della costituzione di un nuovo Governo, al *disbrigo degli affari correnti*. Tuttavia, i limiti che esso incontra sembrano maggiori di quelli posti ad un Governo in attesa di fiducia, nel presupposto che, quest'ultimo, instaurerà presumibilmente un rapporto fiduciario con il Parlamento**

Se il Governo non ottiene la fiducia

- **Il Presidente della repubblica:**
- **Deve conferire l'incarico ad un nuovo Presidente del Consiglio se si accorge che c'è qualcuno su cui può convergere la maggioranza parlamentare.**
- **Deve sciogliere anticipatamente le Camere se si accorge che con lo schieramento politico esistente non può formarsi nessun Governo (elezioni anticipate)**

Funzioni del Governo

- Il Governo
  - ha la **funzione ESECUTIVA**
  - ha la **funzione NORMATIVA**

Funzione esecutiva

- *Deve dare esecuzione alle leggi emanate dal Parlamento.*
- *Deve realizzare, con azioni concrete, l'indirizzo politico espresso dal Parlamento e dal corpo elettorale.*

Funzione normativa

- Il Governo ha un ruolo importante anche per l'emanazione di nuove norme giuridiche:
  - Ha il potere di presentare alle Camere dei nuovi disegni di legge.
  - Può essere delegato dal Parlamento ad emanare decreti legislativi.
  - Nei casi di necessità e urgenza emana i decreti legge.
  - Emana i regolamenti utili alla specificazione delle leggi